

[별표1]

등록취소등 행정처분기준(제6조제1항관련)

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
1. 부정한 방법으로 법 제3조제1항 또는 법 제21조제1항의 규정에 의한 화물자동차운송사업 또는 화물자동차운송주선사업의 등록을 한 때	법 제17조제1항제1호 법 제24조	○ 등록취소
2. 부정한 방법으로 법 제3조제2항 또는 법 제21조제2항의 규정에 의한 화물자동차운송사업의 변경등록을 하거나 화물자동차운송주선사업의 변경신고를 한 때	법 제17조제1항제2호 법 제24조	○ 1차:사업전부정지(60일) ○ 2차:등록취소
3. 법 제3조제4항 또는 법 제21조제4항의 규정에 의한 화물자동차운송사업 또는 화물자동차운송주선사업의 등록기준에 미달하게 된 때	법 제17조제1항제3호 법 제24조	○ 1차:사업전부정지(30일) ○ 2차:등록취소
4. 운수사업자가 정당한 사유없이 법 제12조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제17조제1항제4호 법 제24조	○ 운송사업자:운행정지(60일) ○ 운송주선사업자:사업전부정지(30일)
5. 운수사업자가 법 제13조 또는 법 제22조의 규정에 의한 명의이용금지를 위반한 때	법 제17조제1항제5호 법 제24조	○ 등록취소
6. 법 제16조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 사업폐지신고가 있는 때	법 제17조제1항제6호 법 제24조	○ 등록취소
위 반 내 용	해당 조문	처분내용
7. 법 제16조제3항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 해산신고가 있는 때	법 제17조제1항제7호 법 제24조	○ 등록취소
8. 법 제17조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 사업정지처분 또는 감차조치명령에 위반한 때	법 제17조제1항제8호 법 제24조	○ 등록취소
9. 정당한 사유없이 화물자동차운수사업을 경영하지 아니하거나 경영실적이 거의 없는 때	법 제17조제1항제9호 법 제24조	○ 등록취소
10. 자산상태 또는 경영상태의 현저한 불량 기타의 사유로 화물자동차운수사업을 계속하게 하는 것이 명백히 부적합한 때	법 제17조제1항제10호 법 제24조	○ 1차:사업전부정지(60일) ○ 2차:등록취소
11. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때 가. 중대한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때	법 제17조제1항제11호	

(1) 1개의 교통사고로 다음의 인원이 사망한 때 ○ 10인이상 ○ 5인이상 9인이하 ○ 3인이상 4인이하 ○ 2인이하 (2) 1개의 교통사고로 다음의 인원이 중상을 입은 때 ○ 10인이상 ○ 5인이상 9인이하 ○ 3인이상 4인이하 ○ 2인이하	○ 감차조치(2대) ○ 감차조치(1대) ○ 운행정지(60일) ○ 운행정지(30일) ○ 감차조치(1대) ○ 운행정지(30일) ○ 운행정지(15일) ○ 운행정지(5일)
--	--

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
나. 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때 (1) 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고지수가 3에 달하게 된 때 $\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$ (2) 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음의 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고지수가 6에 달하게 된 때 $\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$ (3) 5대이상의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 다음의 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 교통사고지수가 8에 달하게 된 때 $\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$ (4) 5대미만의 차량을 보유한 운송사업자의 경우 당해 사고이전 최근 1년동안에 발생한 교통사고건수가 다음에 달하게 된 때 ○ 2건 발생시 ○ 3건이상 발생시 (5) (1) 내지 (4)의 규정에 의하여 처분을 받은 운송사업자가 다음 연도에 전년도의 교통사고지수에 도달한 때		○ 사업일부정지(75일, 보유대수의 5분의 1) ○ 감차조치(보유대수의 5분의 1) ○ 등록취소 ○ 운행정지(30일) ○ 위반차량감차조치 ○ 등록취소

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
12. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 가. 운송사업자가 법 제6조제1항의 규정에 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 (1) 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 (2) 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 때 (3) 화주로부터 부당하게 징수한 운임 및 요금의 환급청구를 받고 정당한 사유없이 이를 환급하지 아니한 때 나. 법 제7조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때 (1)운송약관 또는 주선약관을 신고하지 아니한 때 (2) 신고한 운송약관 또는 주선약관의 내용을 지키지 아니한 때 다. 운송사업자가 법 제9조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차운전자의 자격을 갖추지 아니한 자로 하여금 화물자동차의 운전에 종사하게 한 때 라. 운송사업자가 법 제9조제2항의 규정에 위반하여 운전경력증명서의 발급에 필요한 사항을 기록·관리하지 아니한 때 마. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 부당한 운송조건을 제시한 때	법 제17조제1항제12호 법 제24조	○ 사업일부정지(20일) ○ 사업일부정지(10일) ○ 운행정지(10일) ○ 운송사업자:운 행정지(50일) ○ 운송주선사업자:사업전부정지(50일) ○ 운송사업자:운 행정지(30일) ○ 운송주선사업자:사업전부정지(30일) ○ 운 행정지(30일) ○ 운 행정지(10일) ○ 운송사업자:운 행정지(10일) ○ 운송주선사업자:사업전부정지(10일)

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
바. 운수사업자가 법 제10조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에		○ 운송사업자:운 행정지

위반하여 정당한 사유없이 운송계약의 인수를 거부한 때 사. 운수사업자가 법 제10조제2항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 화물자동차운전자를 과도하게 승무하게 한 때 아. 운수사업자가 법 제10조제4항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주 또는 다른 운수사업자에게 되돌려 준 때 자. 운송사업자가 법 제10조제5항의 규정에 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자 또는 운송주선업자에게 수수료 기타 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 때 차. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운임 및 요금을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 불응한 때 카. 법 제10조제6항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 운송약관 또는 주선약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 불응한 때		(10일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(10일) ○ 운송사업자: 사업일부정지(10일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(10일) ○ 1차:사업일부정지(20일) ○ 2차:사업일부정지(50일) ○ 3차:등록취소 ○ 1차:사업일부정지(20일) ○ 2차:사업일부정지(50일) ○ 3차:등록취소 ○ 운송사업자:운행정지(10일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(10일) ○ 운송사업자:운행정지(10일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(10일)
--	--	--

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
타. 법 제10조제7항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 운송시설에 관한 사항 기타 수송의 안전 및 화주의 편의를 도모하기 위하여 건설교통부령이 정하는 준수사항을 위반한 때 파. 운송사업자가 법 제10조의 규정에 의한 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당되는 때		○ 사업전부정지·사업일부정지 또는 운행정지

(1) 자동차 1대당 월 위반건수가 8건 이상된 때 (2) 자동차 1대당 당해 연도의 위반건수가 50건이상된 때 (3) 다음의 산식에 의하여 산출한 업체당 당해 연도의 위반지수가 60이상된 때 $\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$ (4) 다음의 산식에 의하여 산출한 업체당 당해 연도의 위반지수가 100이상된 때 $\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$ 하. 운송주선사업자가 법 제10조 및 법 제23조의 규정에 의한 준수사항을 위반한 건수가 다음 각목의 기준에 해당되는 때 (1) 업체당 당해 연도의 위반건수가 60건이상된 때 (2) 업체당 당해 연도의 위반건수가 100건이상된 때 거. 운수사업자가 법 제14조의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 양도·양수, 합병 또는 합병의 신고를 하지 아니한 때	○ 위반차량감차조치 ○ 위반차량감차조치 ○ ○ 감차조치(보유대수의 5분의 1) ○ 사업전부정지(30일) ○ 등록취소 ○ 운송사업자: 사업전부정지(90일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(50일)
---	--

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
너. 운수사업자가 법 제16조제1항의 규정(법 제24조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 휴지·폐지신고를 하지 아니한 때 (1) 신고를 하지 아니하고 사업의 전부 또는 일부를 휴지하거나 폐지한 때 (2) 사업의 전부 또는 일부를 휴지한 후 그 기간이 경과하여도 사업을 개시하지 아니한 때 더. 운송주선사업자가 법 제23조제1항의 규정에 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결 한 화물에 대하여 당해 계약금액중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자 와 재계약하여 이를 운송하도록 한 때 러. 운송주선사업자가 법 제23조제2항의 규정에 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료 기타 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 때		○ 등록취소 ○ 감차조치 또는 사업전부정지(30일) ○ 1차:사업전부정지(20일) ○ 2차:사업전부정지(50일) ○ 3차:등록취소 ○ 1차:사업전부정지(20일) ○ 2차:사업전부정지(50일) ○ 3차:등록취소

며. 운송주선사업자가 법 제23조제3항의 규정에 위반하여 운송을 의뢰받은 화물에 대하여 운송사업자에게 화주명칭·운임 등을 기재한 화물위·수탁증을 교부하지 아니한 때 버. 운송주선사업자가 법 제23조제4항의 규정에 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·무게 및 부피 등을 허위로 통보하거나 과적운행을 요구한 때 서. 운수사업자가 법 제32조의규정에 위반하여 업무·재산 등에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 경영실태조사 또는 재무관리상태진단을 거부·방해 또는 기피한 때	○ 1차:사업전부정지(10일) ○ 2차:사업전부정지(20일) ○ 3차:등록취소 ○ 1차:사업전부정지(10일) ○ 2차:사업전부정지(20일) ○ 3차:등록취소 ○ 운송사업자 -1차:사업전부정지(20일) -2차:사업전부정지(30일) -3차:등록취소 ○ 운송주선사업자 -1차:사업전부정지(10일) -2차:사업전부정지(15일) -3차:등록취소
---	--

위 반 내 용	해당 조문	처분내용
어. 운수사업자가 법 제42조의 규정에 위반하여 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 취하지 아니한 때 저. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 서류제출을 하지 아니하거나 허위의 서류를 제출한 때 처. 법 제44조제2항의 규정에 위반하여 장부·서류 기타 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 때		○ 운송사업자: 운행정지(15일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(15일) ○ 운송사업자: 운행정지(10일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(10일) ○ 운송사업자: 운행정지(30일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(20일)

커. 법 제44조제2항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 때 13. 법 제39조 및 법 제40조제1항의 규정에 위반하여 자가용화물자동차를 유상운송에 사용한 때 가. 자가용화물자동차를 사용하여 화물자동차운송사업을 경영한 때 나. 허가를 받지 아니하고 자가용화물자동차를 화물운송용으로 제공하거나 임대한 때	법 제40조1항	○ 운송사업자: 운행정지(20일) ○ 운송주선사업자: 사업전부정지(20일) ○ 운행정지(180일) ○ 운행정지(180일)
---	----------	--

비고

- 교통사고는 다음 각목과 같이 구분한다.
 - 사망사고: 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 72시간이내에 사람이 사망한 사고
 - 중상사고: 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 3주이상의 치료를 요하는 상해를 입은 사고
 - 경상사고: 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 5일이상 3주미만의 치료를 요하는 상해를 입은 사고
- 차량보유대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 산식에 의하여 계산한다.
 - 교통사고지수 = $(\frac{\text{변동전사고건수}}{\text{변동전보유대수}} \times 10) + (\frac{\text{변동후사고건수}}{\text{변동후보유대수}} \times 10)$
 - 위반지수 = $(\frac{\text{변동전위반건수}}{\text{변동전보유대수}} \times 10) + (\frac{\text{변동후위반건수}}{\text{변동후보유대수}} \times 10)$
- 사업전부정지·사업일부정지 또는 운행정지의 처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 내용의 위반행위를 한 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만 건설교통부령이 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 아니한다.
- 제11호가목의 규정에 의하여 중대한 교통사고를 이유로 2대이상의 감차조치명령을 하고자 하는 경우에는 당해 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다.
- 제11호나목의 규정에 의하여 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하는 때에는 동호가목의 규정에 의하여 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.
- 1개의 중대한 교통사고로 수개의 위반행위를 해당하게 된 때에는 이를 합산하여 처분한다.
- 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.